

Порядок реєстрації та подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з ВК/ФТ.

Форми обліку подання інформації.

Порядок виправлення помилок в повідомленні.

15 липня 2026 рік



Інна ЗАВАДСЬКА

- керівниця служби комплаєнс фінтех-компанії Activitis
- співзасновниця та лекторка ActivitisEducation
- підприємниця-консультант

Досвід набула, працюючи:

- 23 роки в підрозділах Національного банку (валютний контроль, банківський нагляд)
- 3+ роки працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу в комерційному банку
- 6+ років в небанківських фінансових установах (фінансовий моніторинг, комплаєнс)

Скорочення (аббревіатури)

- **ВК/ФТ** – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
- **ПВК/ФТ** – протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
- **ВП** – відповідальний працівник Установи за проведення фінансового моніторингу
- **ФО** – фінансова операція

Нормативно-правові акти

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – [Закон про ПВК/ФТ](#))
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу», затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 (далі – [Положення № 107](#))
- Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР від 11.03.2021 № 176 (далі – [Положення № 176](#))

Частина 2 статті 8 Закону про ПВК/ФТ

СПФМ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:



забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним СДФМ, належну організацію та проведення первинного фінансового

моніторингу, що належним чином надасть можливість **ВИЯВЛЯТИ** порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) **та повідомляти про них спеціально уповноважений орган**, а також запобігати використанню послуг та продуктів СПФМ для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

Внутрішня система ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу

МЕТА: 

1. виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
2. можливість належним чином **виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них СУО**;
3. запобігання використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ.

Відповідальність за неналежну організацію та функціонування несе **керівник СПФМ**, а також **ВП**.

Обов'язки СПФМ визначені в частині 2 статті 8 Закону про ПВК/ФТ

1. Взаємодія з СУО – 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21
2. Створення системи ПВК/ФТ – 2
3. Створення системи управління ризиками – 3, 25
4. НПК – 4, 5
5. Взаємодія з Національним банком – 15, 17, 18, 19, 26
6. Установа та персонал – 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Види взаємодії СПФМ з СУО

Частина 2 статті 8 Закону про ПВК/ФТ

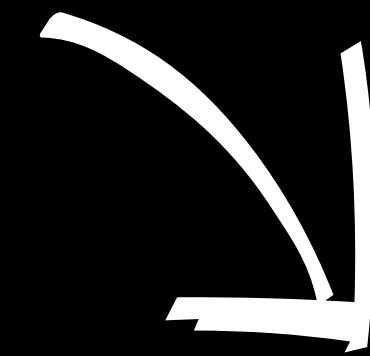
СПФМ зобов'язаний:



6) забезпечувати **виявлення**, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, **що підлягають фінансовому моніторингу**, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення

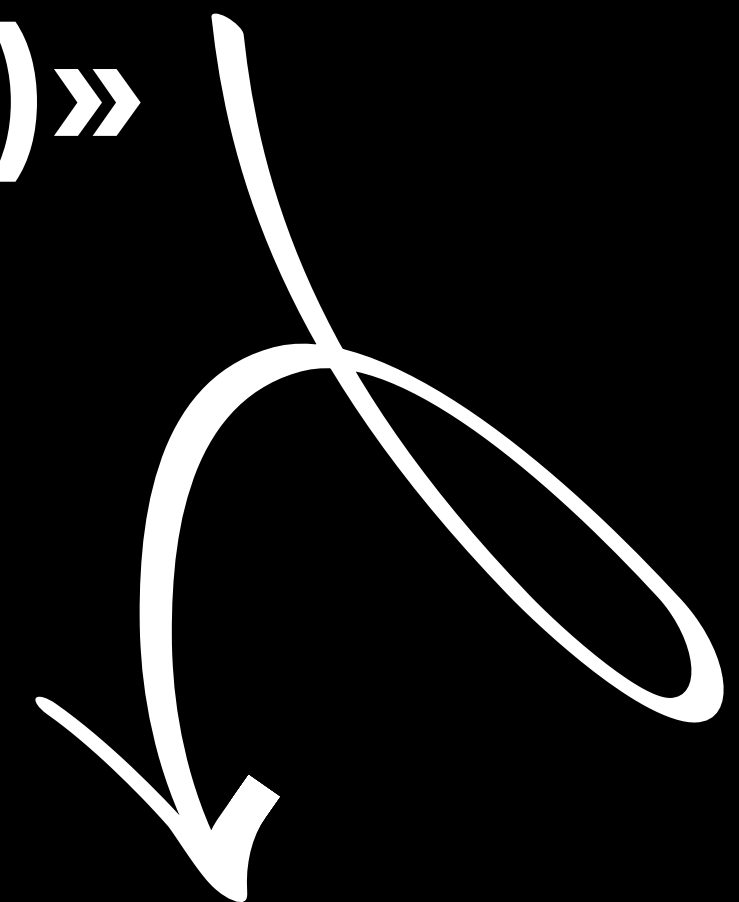
7) забезпечувати **реєстрацію** фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації

**Фінансові операції, які підлягають
фінансовому моніторингу**

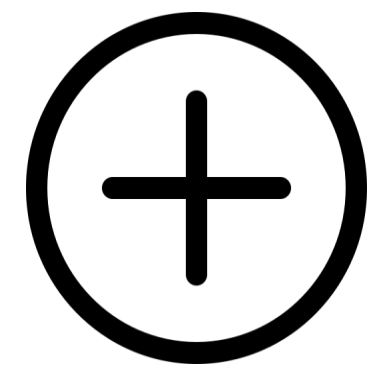


**Стаття 20 Закону про ПВК / ФТ «Порогові
фінансові операції»**

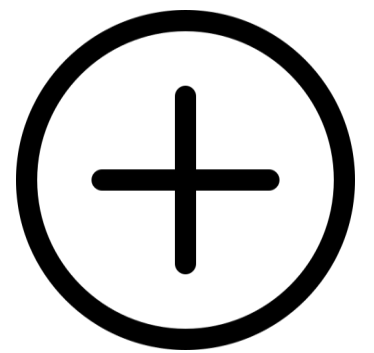
**Стаття 21 Закону про ПВК / ФТ «Підозрілі
фінансові операції (діяльність)»**



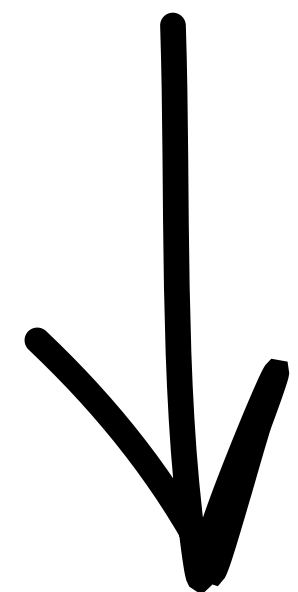
Операція є ПОРОГОВОЮ, якщо:



сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (або еквівалентну їй)



наявна одна або більше ОЗНАК



ОЗНАКИ порогових фінансових операцій

01

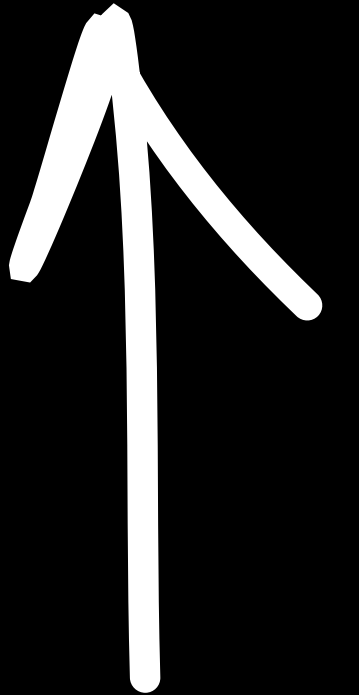
одна із сторін - учасників фінансової операції

має реєстрацію, місце проживання, місцезнаходження в державі (юрисдикції):

- ☐ що здійснює збройну агресію проти України
- ☐ що відноситься до чорного списку FATF (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави)

є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції), або

якщо **КБВ учасника фінансової операції - клієнта** є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України



Небанківська фінансова установа

(за винятком переказу коштів)

✓ УСТАНОВА – КОНТРАГЕНТ

жодна з ознак не
характерна

✓ КЛІЄНТ

**має реєстрацію, місце проживання,
місцезнаходження в державі (юрисдикції):**

- ☐ російська федерація, республіка білорусь
- ☐ що відноситься до чорного списку ФАТФ (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави)

є особа, яка має рахунок у банку,
zareestrovanoмu в зазначеній державі
(юрисдикції), або

якщо **КБВ учасника** фінансової операції -
клієнта є громадянином чи має постійне місце
проживання в рф, рб

Фізичні
особи

ОЗНАКИ порогових фінансових операцій

02

фінансові операції:

- політично значущих осіб
- членів їх сім'ї та/або
- осіб, пов'язаних з політично значущими особами

03

платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон)

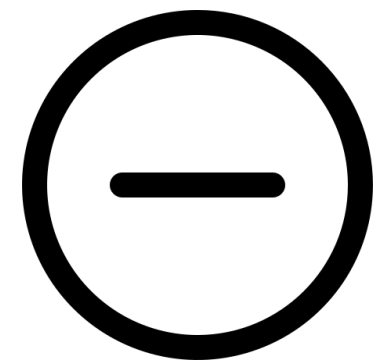
04

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)

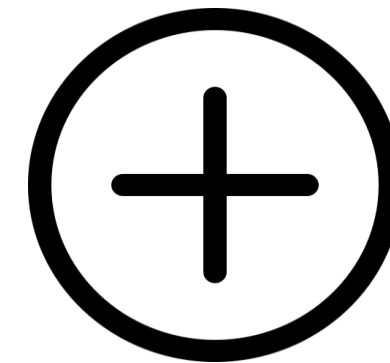
05

фінансові операції електронного резидента (е-резидента)

ПІДОЗРІЛІ фінансові операції:



не залежать від
суми, на яку вони
проводяться



у СПФМ є підозра або
достатні підстави для
підозри, що вони:

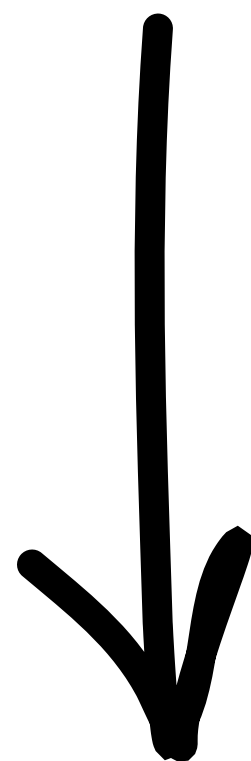
☐ є результатом
**злочинної
діяльності** або

☐ пов'язані чи
стосуються
ФТ/ФРЗМЗ

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО СУО

НЕГАЙНО після
виникнення підозри або
достатніх підстав для
підозри

- підозрілі
фінансові
операції



5 робочих днів
з дня проведення
ФО (спроби
проведення)

- ризикові
країни (FATF,
країни
агресори)
- PER
- е-резиденти

Не пізніше 5 робочого дня
місяця, наступного за
місяцем, в якому ФО були
здійснені

- платіжні операції з
переказу коштів за
кордон
- фінансові операції з
готівкою (внесення,
переказ, отримання
коштів)



НЕГАЙНО

найкоротший термін
протягом робочого дня, в
який мають здійснюватися
(відбуватися) відповідні дії
з моменту настання підстав
для їх здійснення



НЕВІДКЛАДНО

проміжок часу, визначений
/ установлений з моменту
настання підстав для
здійснення відповідних дій,
які є пріоритетними і
здійснюються
першочергово, але не
пізніше наступного
робочого дня або
встановленого часу
наступного робочого дня

ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРЛИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

(пункт 9 додаток 14 до Положення № 107)

**не пізніше 20
робочих днів після
здійснення такої ФО**

**не пізніше останнього
робочого дня місяця,
наступного за місяцем, у
якому такі ФО були здійснені.**



фінансові операції з
готівкою, яка містить
індикатори підозрілості
фінансових операцій

інші фінансові операції
(сукупності пов'язаних між
собою фінансових операцій), що
містять індикатори підозрілості
фінансових операцій

ВИТРЕБУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

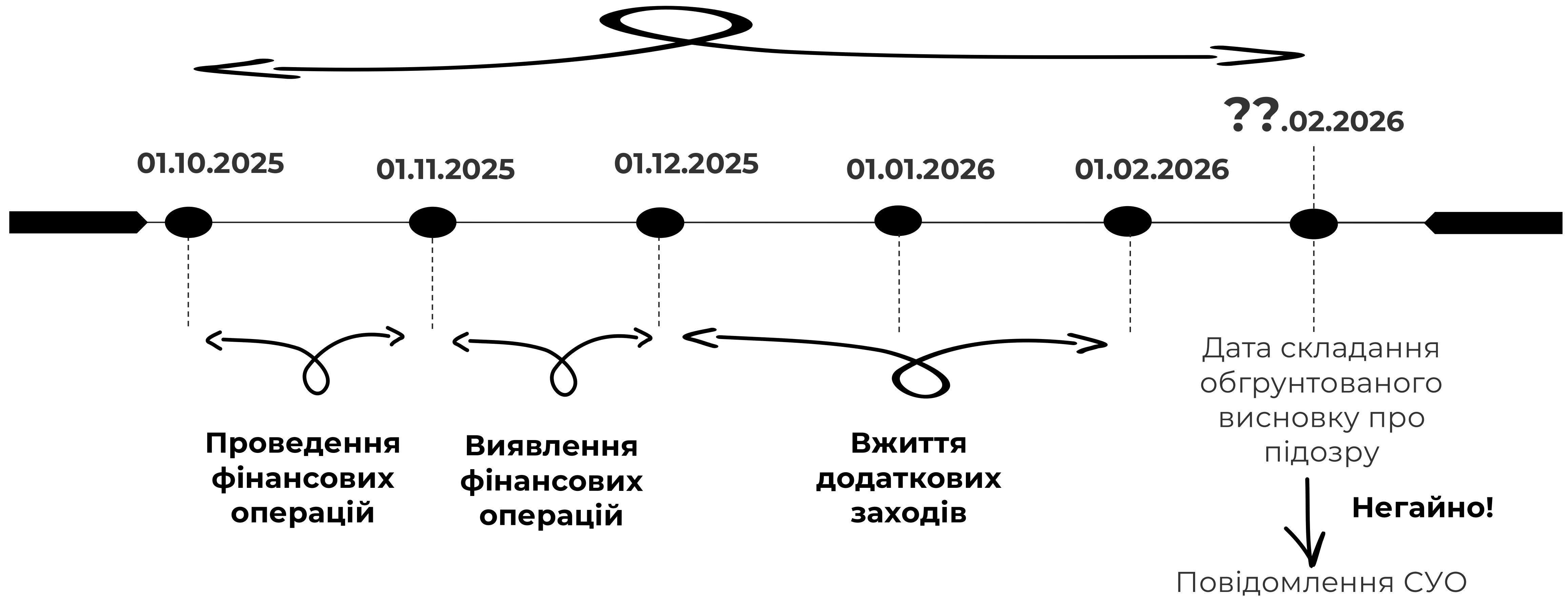
(пункт 10 додаток 14 до Положення № 107)

Якщо наявних у установи документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу, спростування / підтвердження підозр та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності), то установа:

- забезпечує оперативне **вжиття додаткових заходів** (зокрема витребування додаткових документів та/або відомостей, що стосуються фінансової операції або діяльності клієнта), але не пізніше двох місяців із дня відбору / виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, та
- обов'язково **фіксує дати отримання відповідних документів** та/або відомостей.

ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРЛИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

(додаток 14 до Положення № 107, не готівка)



ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

(пункт 3 розділ XVI Положення № 176)

СПФМ забезпечує виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу:

- до початку
- в процесі
- у день виникнення підозри
- після проведення або під час спроби проведення
- після відмови клієнта від проведення фінансової операції

Проведенням фінансової операції вважається перша здійснена подія:

- або розрахунок за активи (сплата, перерахунок, переказ, внесення, оплата)
- або передача активів (видача, погашення, зарахування, списання, переказ)

СПФМ під час виявлення порогової фінансової операції враховує **загальну суму правочину**, на яку вона здійснюється, та ознаки, встановлені статтею 20 Закону про ПВК/ФТ.

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ

- ✓ **Ст. 15 Закону про ПВК/ФТ**
Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції

СПФМ зобов'язаний протягом **одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови**, повідомити СУО про спроби проведення ФО та про осіб, які мають або мали намір установити ділові відносини та/або провести ФО, або з якими розірвано ділові відносини, а також про ФО, у проведенні яких було відмовлено.



- Ст. 22 Закону про ПВК/ФТ**
Замороження активів терористів

у день прийняття рішення про замороження активів СПФМ зобов'язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити СУО та СБУ про заморожені активи.



- Ст. 23 Закону про ПВК/ФТ**
Зупинення ФО

СПФМ зобов'язаний повідомити СУО про зупинення ФО шляхом **негайного інформування того самого робочого дня, коли ФО була зупинена.**

Реєстри повідомлень

(Положенням № 176 ведення реєстрів не передбачено)

Установа веде такі реєстри повідомлень:

- ✓ Реєстр фінансових операцій
- ✓ Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
- ✓ Реєстр розбіжностей про КБВ та структуру власності
- ✓ Реєстр відмов
- ✓ Реєстр заморожень/розморожень

Особливості ведення реєстрів повідомлень:

- 01 Реєстр ведеться з урахуванням фінансових операцій та відповідних фактів, що мали місце у відокремлених підрозділах установи
- 02 Кожен реєстр має окрему нумерацію.
Відлік починається з початку кожного календарного року.
- 03 Реєстри повідомлень ведуться в електронному вигляді (уключаючи можливість використання програм Word, Excel). Реєстри повідомлень є документами з обмеженим доступом.
- 04 Доступ до реєстрів повідомлень мають відповідальний працівник, а також працівники, уповноважені відповідальним працівником.
Доступ встановлюється шляхом видачі відповідальним працівником відповідного розпорядження.
- 05 Відповідальний працівник відповідає за захист реєстрів повідомлень від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

Установа забезпечує внесення до реєстру фінансових операцій інформації про:

- 1) порогові фінансові операції
- 2) підозрілі фінансові операції
- 3) зупинені установою фінансові операції, у тому числі з метою виконання відповідного рішення або доручення СУО
- 4) фінансові операції, щодо яких установою відмовлено клієнту (особі) у їх здійсненні
- 5) спроби проведення фінансових операцій клієнтами та фінансові операції на користь клієнтів, активи яких були заморожені установою
- 6) фінансові операції, щодо яких установа забезпечує заходи з відстеження (моніторингу) на відповідний запит/рішення/доручення СУО

До реєстру фінансових операцій уносяться такі дані: (п. 24 додаток 14 до Положення № 107)

- 1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дата реєстрації;
- 2) унікальний номер фінансової операції в СА установи (за його наявності);
- 3) дата здійснення / спроби проведення / відмови від проведення / зупинення фінансової операції / замороження активів фінансової операції;
- 4) код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
- 5) сума фінансової операції у валюті її проведення та її еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення фінансової операції (для валютно-обмінних операцій зазначається сума за курсом купівлі/продажу/обміну іноземної валюти установи);
- 6) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або найменування клієнта та РНОКПП / код за ЄДРПОУ цієї особи (якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, то зазначається дев'ять нулів);
- 7) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або найменування контрагента та РНОКПП / код за ЄДРПОУ цієї особи (якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, то зазначається дев'ять нулів; якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не відомий установі, то ставиться п'ять дев'яток). Клієнт установи може бути одночасно й контрагентом, якщо він є фактичним відправником (ініціатором переказу / платником) та отримувачем активів за фінансовою операцією;
- 8) код ознаки (коди ознак) порогових фінансових операцій / види підозр та ознаки підозр відповідно до довідників кодів ознак порогових фінансових операцій / видів підозр, ознак підозр, визначених відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
- 9) коментарі (за наявності). Для підозрілої фінансової операції зазначається стислий коментар з обґрунтованого висновку.

Дані щодо інших реєстрів повідомлень

- ✓ **реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність**

Пункт 25 додатку 14 до Положення № 107

- ✓ **реєстр розбіжностей про КБВ та структуру власності**

Пункт 26 додатку 14 до Положення № 107

- ✓ **реєстр відмов**

Пункт 28 додатку 14 до Положення № 107

- ✓ **реєстр заморожень/розморожень**

Пункт 29 додатку 14 до Положення № 107

Виправлення даних в реєстрах НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

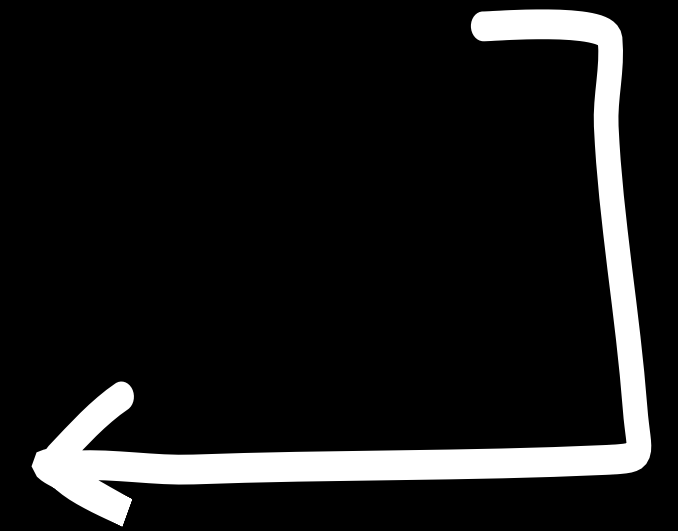
01 Рішення щодо анулювання запису у відповідному реєстрі повідомлень приймає відповідальний працівник або працівник, уповноважений відповідальним працівником.

02 У разі потреби виправлення помилково внесених до реєстрів повідомлень даних установа зазначає в інформаційному рядку реєстру з такими помилковими даними факт анулювання відповідного запису та зазначає підстави анулювання в полі "Коментарі"

03 Реєстр доповнюється новим записом, якщо відповідна інформація підлягає наданню до СУО / держателя ЄДР.

Виявлення факту ненадання СПФМ відповідної інформації до СУО / держателя ЄДР

Відповідальний працівник уносить таку інформацію до відповідних реєстрів повідомлень не пізніше **30 робочих днів** із дати отримання підписаного звіту про результати внутрішньої перевірки або дати отримання установою звіту незалежного аудиту / довідки про перевірку Національним банком / акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу.



Правова база щодо інформаційного обміну з СУО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

- ❑ **Наказ Мінфіну України від 04.06.2021 № 322 (редакція діє від 02.02.2026), яким затверджено:**
 - ✓ ПОРЯДОК створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, затверджений
 - ✓ Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

- ❑ **Постанова КМУ України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 09.09.2020 № 850, якою затверджено:**
 - ✓ Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) СПФМ, реєстрації та подання СПФМ Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 - ✓ Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 - ✓ Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

- ❑ ПОРЯДОК надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 05.04.2021 № 196 (чинний з 11.05.2021)
- ❑ ПОРЯДОК прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 14.01.2021 № 8 (чинний з 19.03.2021)
- ❑ ПОРЯДОК повідомлення СПФМ про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення, затверджений наказом Мінфіну України від 16.11.2017 № 944 (чинний з 19.01.2018)
- ❑ ПОРЯДОК надання державними органами, державними реєстраторами на запит СПФМ інформації про клієнта, затверджений постановою КМУ від 21.10.2020 № 968 (чинний з 24.20.2020)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

- ❑ ПОРЯДОК погодження з Державною службою фінансового моніторингу України СПФМ строків подання запитуваної інформації, затверджений наказом Мінфіну України від 27.10.2020 № 637 (чинний з 12.01.2021)
- ❑ ПОРЯДОК доведення до відома СПФМ переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений наказом Мінфіну України від 09.02.2021 № 68 (чинний з 09.04.2021)
- ❑ КРИТЕРІЇ ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Мінфіну України від 28.12.2022 № 465 (чинний з 24.02.2023)

Е-кабінет

системи фінансового моніторингу

**ПОРЯДОК створення особистого кабінету суб'єкта
первинного фінансового моніторингу та доступу до
е-кабінету системи фінансового моніторингу,**

затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322

Корисні посилання:

Е-кабінет системи фінансового моніторингу доступний в мережі інтернет за адресою:

<https://cabinet.fiu.gov.ua/>

Роз'яснення щодо створення Е-кабінету:

<https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov/rekomendacziji-shhodo-ti-12212.html>

Інструкція користування Е-кабінетом

<https://cabinet.fiu.gov.ua/help/reporting.html>

Реєстрація в е-кабінеті

Перший вхід до приватної частини е-кабінету (для його реєстрації) здійснює

КЕРІВНИК за його ЕЦП. Потім в повідомлення U-FM «Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу» заповнюються всі необхідні поля (в тому числі РНОКПП відповідального працівника (пункт 3.5 повідомлення) та т. в. о. відповідального працівника – у разі його призначення (пункт 3.6. повідомлення), підписується ЕЦП керівника, перевіряється системою при збереженні на наявність / відсутність помилок, та направляється до Держфінмоніторингу.

Після отримання V-FM «Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу» про успішну обробку повідомлення, всі облікові данні про СПФМ автоматично вносяться у розділ «Облікові данні» е-кабінету та відкривається доступ до приватної частини е-кабінету відповідальному працівнику та т. в. о. відповідального працівника.

Дії, які можливо виконувати у приватній частині Е-кабінету

КЕРІВНИК:

- подання повідомлення U-FM «Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу»

Т. В. О. ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА:

- подання будь-яких видів повідомлень
- подання змін до повідомлення U-FM «Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК:

- подання будь-яких видів повідомлень
- подання змін до повідомлення U-FM «Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу»

ІНШІ ОСОБИ:

- Перегляд та підготовка проєктів повідомлень

**Порядок інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України,**
затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322

(далі – **Порядок взаємодії**)

Структура Порядку взаємодії

I

Загальні положення

! Передбачена можливість подання інформації в паперовій формі.

III

Правила формування найменування файлів

II

Об'єкти інформ. обміну

- Перелік повідомлень, що використовуються
- Посилання на додатки 1-5
- Максимальний об'єм одного файлу - не більше 50 мегабайт

IV

Формати файлів-повідомлень та типи даних

! Тип даних (пункт 7 розділу IV)

! Кратність (пункт 8 розділу IV)

! Особливості заповнення (пункти 10-11 розділу IV)

Структура Порядку взаємодії

V

Порядок підписання
повідомлень

- розширення .p7s

VII

Вимоги до захисту
інформації

VI

Особливості
формування
паперових форм

Додатки до Порядку взаємодії

1

Додаток 1. Позначення повідомлень

2

Додаток 2. СТРУКТУРА, РЕКВІЗИТИ файлів-повідомлень

3

Додаток 3. ВИМОГИ до заповнення повідомлень

4

Додаток 4. ДОВІДНИКИ для заповнення повідомлень

5

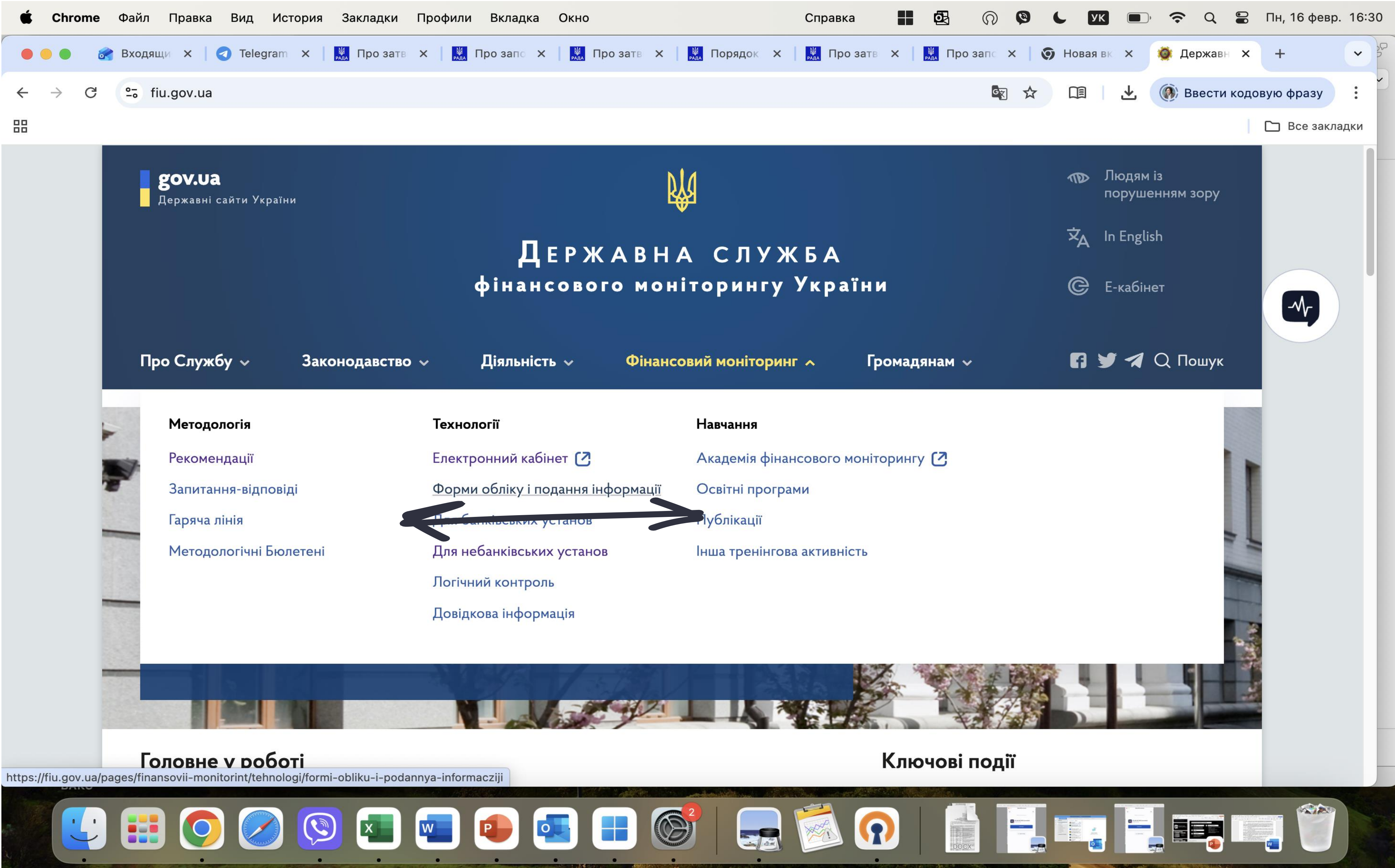
Додаток 5. ФОРМИ візуалізації повідомлень

Повідомлення, що використовуються під час обміну інформацією між СПФМ та ДСФМ

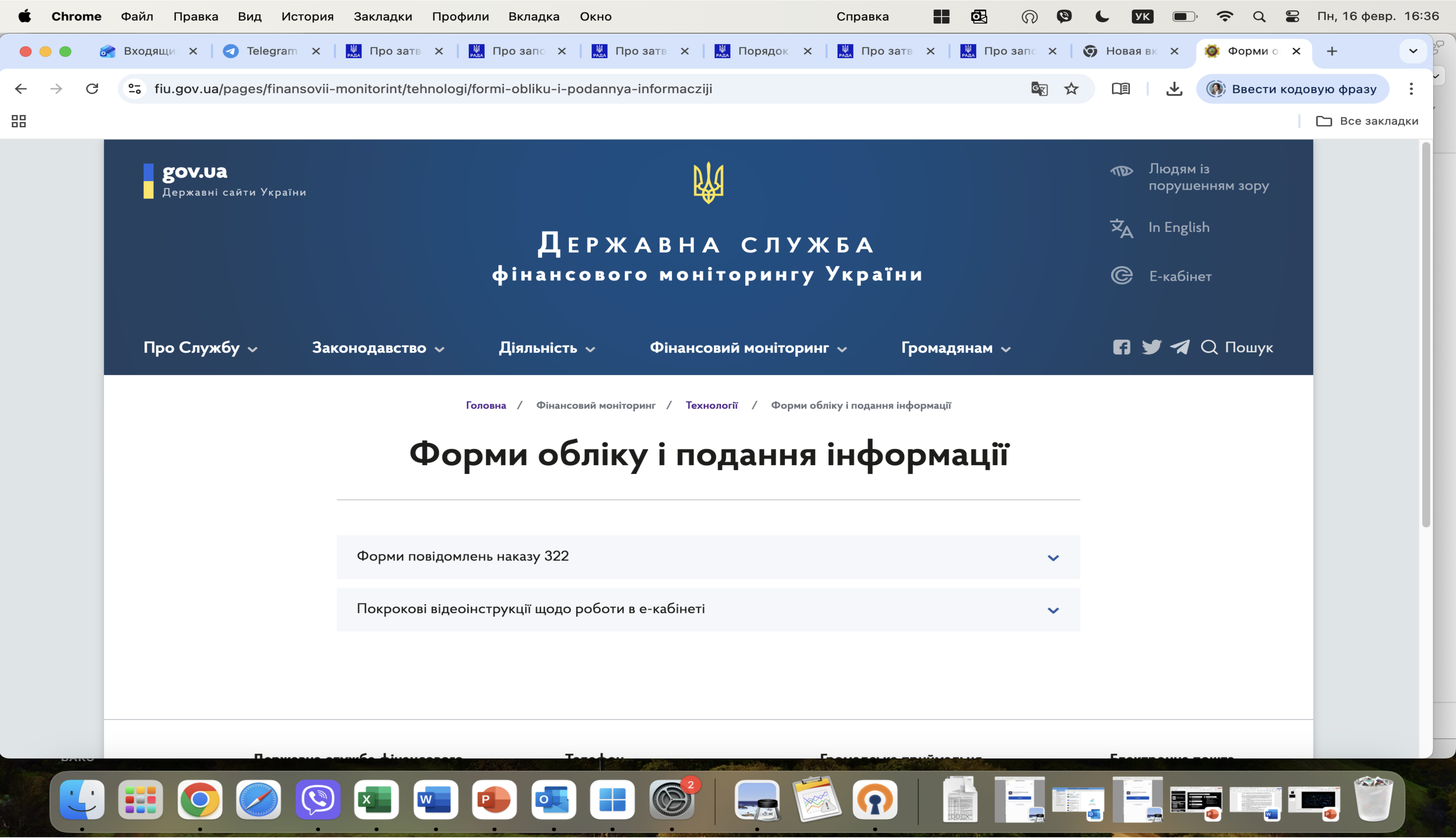
Взаємозв'язок повідомлень



СДФМ		ДСФМ	
U-FM	Повідомлення про СПФМ	V-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про СПФМ
A-FM	Повідомлення про фінансові операції	B-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО
N-FM	Повідомлення про підозрілу діяльність	P-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність
D-FM	Повідомлення - відповідь на запит ДСФМ	R-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - відповідь на запит ДСФМ
E-FM	Повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді	T-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді
J-FM	Повідомлення про відмову від встановлення / підтримання ділових відносин	I-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
S-FM	Повідомлення про замороження (розмороження) активів	X-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про замороження (розмороження) активів



https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/formi-obliku-i-podannya-informacziji





№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1	2	3	4	5	6
1.			Головна структура transport-file		Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2.	1	1	структура file- meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення

Тип даних

C	Символьний тип даних. Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими
N	Числовий беззнаковий тип даних. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі
D (8)	Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру: RRRRMMDD, де: RRRR - чотири цифри року; MM - номер місяця (01... 12); DD - день місяця (01... 31)
T (4)	Позначення формату даних типу «Час». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Час» мають таку структуру: GGXX, де: GG - години (00... 23); XX - хвилини (00... 59)

КРАТНІСТЬ – наявність елементів (реквізитів) у повідомленні та кількість елементів (значень), що можуть бути заповнені для такого реквізиту. Перша цифра визначає мінімальну, а друга - максимальну кількість елементів (реквізитів), що можуть зустрічатись, зокрема:

0-1	елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим один раз
0-n	елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим декілька разів
0-3	елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим до трьох разів
1	елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим один раз
1-n	елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим декілька разів
2-n	елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим два та більше разів.

Максимальна кількість значень «n» не може перевищувати 100.
Файл-повідомлення не може містити не заповнені (пусті) елементи (реквізити).

Підпункт 1 частина 2 стаття 8 Закону про ПВК/ФТ

стати на облік у СУО як СПФМ та повідомляти СУО про:

- призначення чи звільнення відповідального працівника
- призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
- зміну відомостей про СПФМ та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки
- припинення та/або поновлення діяльності СПФМ

НПА: Постанова КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 09.09.2020 № 850

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322

Форма подання:

U-FM, строк – 3 робочих дні

Підпункт 8 частина 2 стаття 8 Закону про ПВК/ФТ

повідомляти СУО про:

- а) **порогові фінансові операції**, що відповідають ознакам, визначеним абзацами **другим, третім і шостим** частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ, - протягом п'яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення)
- б) **порогові фінансові операції**, що відповідають ознакам, визначеним абзацами **четвертим та п'ятим** частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ, - не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені
- в) **підозрілі фінансові операції (діяльність)** або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться, - негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити СУО

НПА: Постанова КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 09.09.2020 .№ 850

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322

Форма подання:

A-FM, N-FM

Підпункт 11, 12 та 14 частина 2 стаття 8 Закону про ПВК/ФТ

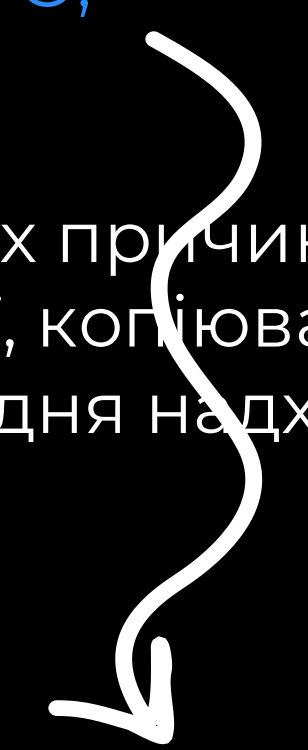
Пункт 11: подавати на запит СУО:

а) додаткову інформацію, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформацію, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;

б) іншу, не зазначену у підпункті "а", додаткову інформацію - протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із СУО

Пункт 12: подавати на запит СУО додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженим доступом, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із СУО;

Пункт 14: у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 11 і 12, з об'єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із СУО не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому Мінфіном.





НПА:

ПОРЯДОК погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, затверджений наказом Мінфіну України від 27.10.2020 № 637 (чинний з 12.01.2021)

Підпункт 13 частина 2 стаття 8 Закону про ПВК/ФТ

подавати на запит СУО, що вчинений в межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому [Мінфіном](#), за погодженням із [НБУ](#), та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

НПА: ПОРЯДОК надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 05.04.2021 № 196 ([чинний з 11.05.2021](#))

Стаття 23 «Зупинення фінансових операцій» Закону про ПВК/ФТ»

12. Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбуваються у порядку, визначеному **НБУ** або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.

Прийняття СУО рішень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень СУО до СПФМ, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються у порядку, що встановлюється **Мінфіном України**.

Додаток 12 до
Положення № 107

ПОРЯДОК прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 14.01.2021 № 8 (чинний з 19.03.2021)

Повідомлення ЄДР про розбіжності інформації про КБВ та структуру власності

Корисні посилання

1. ПОРЯДОК повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, затверджений наказом Мінюсту від 12.07.2023 № 2542/5 (зареєстрований в Мінюсті 12.07.2023 за № 1185/40241) (далі – Порядок №2542)
2. Отримати ЕЦП Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС (КНЕДП ДПС).
3. Завантажити програмний комплекс "ІТ Користувач ЦСК-1» за посиланням https://ca.tax.gov.ua/program_obespech
4. На сайті Мінюсту (<https://minjust.gov.ua/>) на сторінці «Напрями діяльності» знайти напрям «ПОВІДОМЛЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРО ВИЯВЛЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ СПФМ» (<https://minjust.gov.ua/m/povidomlennya-derjatelya-edinogo-derjavnogo-reestru-pro-viyavlennya-rozbijnostey-spfm>)



ПРО МІНІСТЕРСТВО

СТРУКТУРА

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА

ВЕБСАЙТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ
УПРАВЛІНЬ

ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРО ВІЯВЛЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ СПФМ

адреса електронної пошти Міністерства юстиції України для отримання повідомлень про виявлення розбіжностей – spfm@spfm.minjust.gov.ua;

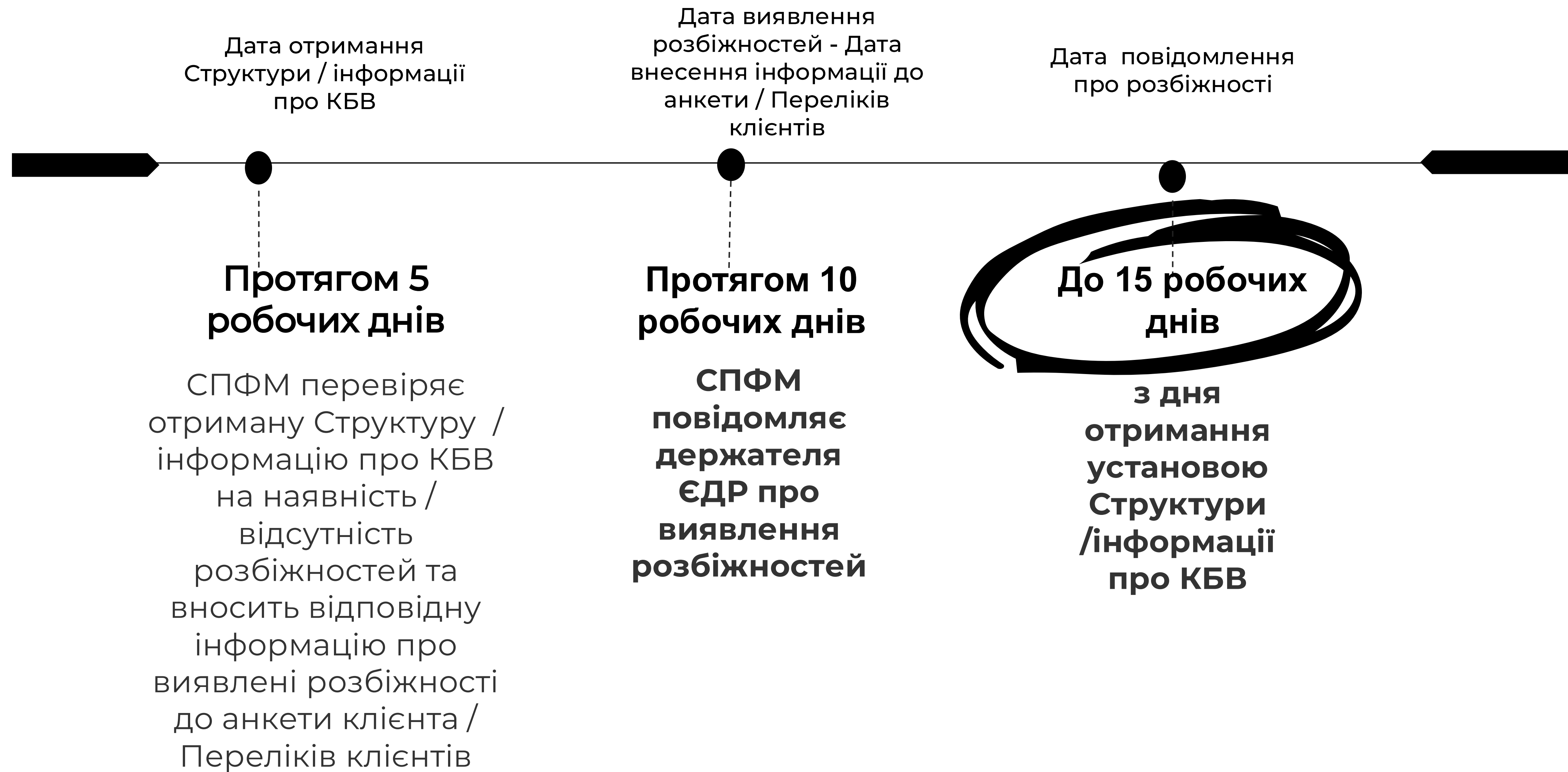
сертифікат для направлення шифрування повідомлень Міністерству юстиції України;

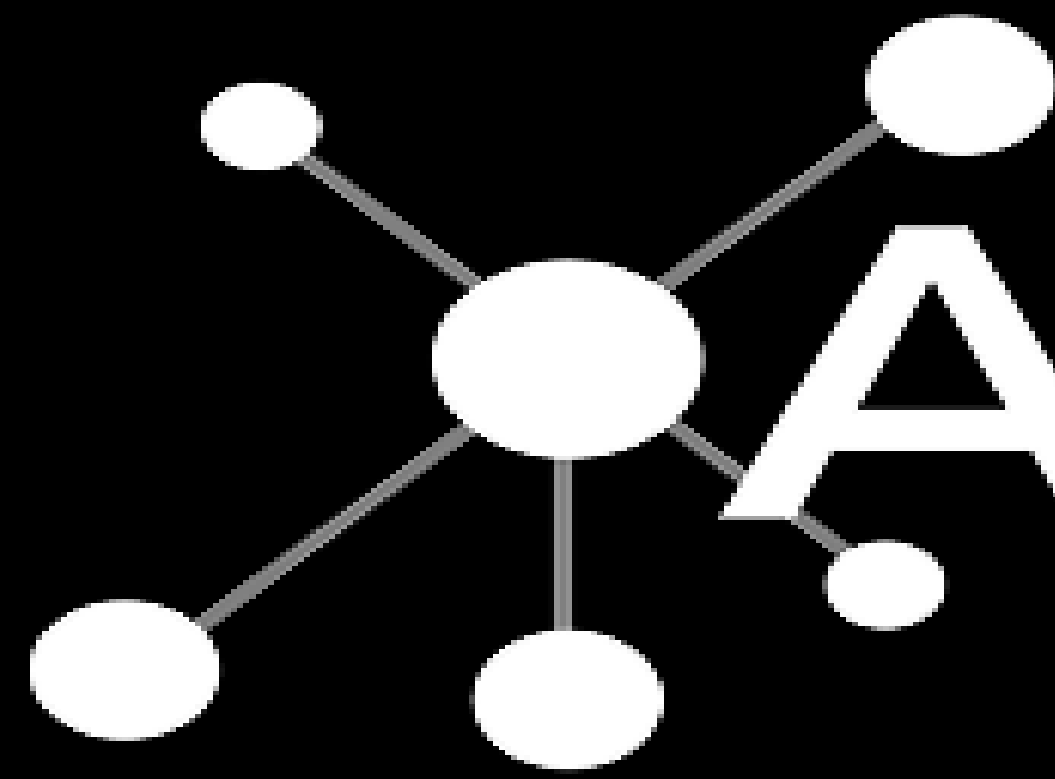
роз'яснення щодо підготовки та подання повідомлення Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Відеоінструкція щодо шифрування файлів.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241.

Форма Повідомлення про виявлення розбіжностей у форматі .xls для заповнення в електронному вигляді. Для завантаження необхідної форми Повідомлення про виявлення розбіжностей [ТИСНІТЬ СЮДИ](#).





Activitis Education

+380 67 339 18 47

education@activitis.com



Інна ЗАВАДСЬКА

+38(067) 614 53 36

Inna.zavadzka1970@gmail.com

https://t.me/zavadzka_inna



[https://www.facebook.com/inna.zavadzka
?locale=ru_RU](https://www.facebook.com/inna.zavadzka?locale=ru_RU)